

1511662-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127196/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 17828853 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2103/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2127196 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511662-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511662-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127196/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 17828853 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2103/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2127196 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "o dia 10 de maio de 2021, por volta das 15h40min, na Avenida Água Vermelha, 96 - Vila Curuçá, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 10/11, trazia consigo para fins de entrega a terceiros, 246 eppendorfs de cocaína (83,5g) e 231 invólucros plásticos de maconha (430,7g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,

"caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu se torna revel.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 100/102.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder do réu.

Também prova a materialidade do delito a apreensão do dinheiro (R\$ 109,00) encontrado com o acusado.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

O réu, na fase antejudicial, silenciou.

Não veio a Juízo, tornando-se revel, porque não encontrado.

De toda forma, as provas acusatórias, por si sós, comprovam a imputação e formam seguro arcabouço para a condenação.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes, harmônicos e seguros quanto à detenção do réu.

Repisando suas narrativas anteriores, contaram que, operando pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram réu, levando uma sacola.

Como se mostrou apreensivo, deliberaram abordá-lo, mas o réu iniciou fuga em desabalada carreira, passando pelo córrego e pulando por sobre muros e telhados.

Acionados reforços, o acusado acabou detido, dispensando pouco antes a sacola que trazia e onde estavam as mais de 400 porções de drogas e o dinheiro.

Nada há nos autos a desmerecer os depoimentos dos policiais, quer porque não se mostram titubeantes, quer porque não há neles contradições ou indícios de mendacidade. Nada, enfim, infirma sua credibilidade.

Afinal, seria preciso mais que a simples e já cansada afirmação de precipitação ou arbitrariedade policial; haveria que ser trazido um indício mais forte, uma asseveração idônea, coesa, coerente para demonstrar que os investigadores teriam interesse em incriminar falsamente o increpado.

Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Diante da segurança e coesão dos depoimentos policiais, e mormente porque não se encontra qualquer outra explicação convincente para que os policiais acusassem o réu (a quem sequer conheciam) gratuitamente, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes, a reprimenda é mantida no piso, eis que eventuais atenuantes não a podem reduzir aquém do mínimo.

Na terceira fase, entendo que, face às circunstâncias do fato, cabível a redução preconizada pelo artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos; contudo, dada a considerável quantidade de drogas diversas que o réu transportava, aplico redução intermediária na fração de metade, consolidando as penas em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da

Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates, bailes, "pancadões", estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes. Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

Por fim, decreto a perda do dinheiro apreendido, produto da traficância, em favor da União. Ao trânsito em julgado, expeça-se o necessário para transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA